MC

**Lycée français international Marie-Curie de Valmont**
Établissement en gestion directe (EGD) de l'AEFE
14, boulevard des Tilleuls – 1040 Valmont – République de Valdavie
Tél. 021 455 30 00 – www.lfi-valmont.org

# MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

## N° 2024-03

## Maintenance préventive et curative, conduite et exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

| | |
|---|---|
| Pouvoir adjudicateur | Lycée français international Marie-Curie de Valmont, représenté par sa proviseure, ordonnateur |
| Titulaire | ThermoServices Valdavie SARL – 27, rue des Forges, 1022 Valmont – n° d'immatriculation VD-114-882-305 |
| Procédure | Procédure adaptée avec publicité (MAPA) – 4 offres reçues |
| Date de notification | 15/10/2024 |
| Montant | 9 800,00 € HT par an (forfait P2) + prestations ponctuelles au BPU |

## CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES ET ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CONTRAT

### Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et curative, la conduite et l'exploitation des chaufferies gaz (2 chaudières de 450 kW), des sous-stations, des réseaux de distribution et des équipements de production d'eau chaude sanitaire pour le compte du Lycée français international Marie-Curie de Valmont (ci-après « l'établissement »), sur son site principal du boulevard des Tilleuls et, le cas échéant, sur son annexe primaire de la rue Krasna.

Les prestations sont définies au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et détaillées au bordereau des prix unitaires (BPU) annexé. Le marché n'est pas alloti. Il ne comporte ni tranche optionnelle ni variante.

### Article 2 – Pièces contractuelles

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : 2.1 le présent document valant CCAP et acte d'engagement ; 2.2 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ; 2.3 le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 2.4 le mémoire technique du titulaire, pour ses seuls engagements plus favorables à l'établissement ; 2.5 les avenants éventuels, qui prévalent sur les pièces qu'ils modifient à compter de leur date de signature par les deux parties.

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles, elles prévalent dans l'ordre ci-dessus. Les conditions générales de vente du titulaire sont expressément écartées.

### Article 3 – Interlocuteurs

Pour l'établissement : le directeur administratif et financier, Patrice Aubertin, assure le suivi administratif ; le chef d'équipe maintenance, Dragan Petrović, assure le suivi technique. Pour le titulaire : M. Goran Ilić, responsable d'exploitation, joignable à l'adresse g.ilic@thermoservices.kv.

Tout changement d'interlocuteur est notifié par écrit à l'autre partie dans un délai de huit jours. Les échanges courants peuvent être dématérialisés ; les notifications prévues aux articles 4, 12 et 13 sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

### Article 4 – Durée du marché

4.1 Le marché est conclu pour une durée ferme de deux ans à compter du 1er novembre 2024. Il prend fin le 31 octobre 2026.

4.2 Le marché n'est pas reconductible. Il peut toutefois être prolongé par avenant, pour une durée maximale de six mois, afin d'assurer la continuité du service dans l'attente de la notification d'un nouveau marché.

4.3 Les prestations de remise en route des installations sont exécutées chaque année entre le 1er et le 15 octobre ; la mise à l'arrêt intervient entre le 15 et le 30 avril.

**Article 5 – Exécution des prestations**

5.1 Maintenance préventive : visites mensuelles d'octobre à avril, visite d'arrêt et visite de remise en service, ramonage annuel des conduits, analyse de combustion trimestrielle.

5.2 Maintenance curative : délai d'intervention de quatre heures ouvrées en cas de panne totale de chauffage pendant la saison de chauffe, de vingt-quatre heures dans les autres cas.

5.3 Le titulaire tient à jour le livret de chaufferie et transmet un rapport d'intervention dans les quarante-huit heures suivant chaque visite.

**Article 6 – Personnel du titulaire et accès au site**

Le titulaire désigne un responsable de prestation et communique, avant tout démarrage, la liste nominative des intervenants. Les intervenants portent un badge d'identification délivré par l'accueil et se conforment au règlement intérieur et aux consignes de sécurité de l'établissement, notamment au plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et aux consignes d'évacuation.

Aucune intervention n'a lieu en présence d'élèves dans les locaux concernés, sauf accord écrit du chef d'équipe maintenance. Le titulaire veille à ce que ses personnels n'aient aucun contact non encadré avec les élèves mineurs.

Le titulaire est seul responsable de ses personnels au regard du droit du travail valdave et assure leur encadrement, leur rémunération et leur formation.

**Article 7 – Prix**

7.1 Le forfait annuel de maintenance (P2) s'élève à 9 800,00 € HT. Il est payable par quarts, à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil.

7.2 Les pièces détachées non couvertes par le forfait et les interventions hors forfait sont rémunérées par application du BPU, sur devis préalable accepté par le DAF.

7.3 Les prix sont fermes la première année puis révisables au 1er novembre selon l'indice des prix des services industriels publié par l'office statistique valdave, dans la limite de 2,5 % par an.

**Article 8 – Facturation et paiement**

Les factures sont établies en euros ou en couronnes valdaves selon la devise du BPU, en un original, et adressées au service de gestion de l'établissement. Elles portent obligatoirement : le numéro du marché, la période ou la prestation concernée, le détail des quantités et prix unitaires, les montants HT, la TVA et le TTC.

Le délai global de paiement est de trente jours à compter de la réception d'une facture conforme. Le dépassement de ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au taux légal en vigueur en République de Valdavie. Aucune avance n'est versée.

Les prestations non réalisées ou refusées ne peuvent être facturées. Toute facture comportant une erreur ou une prestation non commandée est retournée sans être payée.

**Article 9 – Assurances**

Le titulaire justifie, à la notification puis chaque année avant le 31 janvier, d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à hauteur d'au moins 1 500 000 € par sinistre. L'absence de production de l'attestation, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, peut justifier la résiliation du marché aux torts du titulaire.

**Article 10 – Pénalités**

Sauf cas de force majeure, tout retard d'intervention au-delà des délais prévus à l'article 5 donne lieu à une pénalité de 150 € par heure ou fraction d'heure de retard, sans mise en demeure préalable. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 10 % du montant annuel HT du marché.

Les pénalités sont déduites des sommes dues au titulaire, après information de celui-ci et recueil de ses observations dans un délai de huit jours.

**Article 11 – Protection des données et confidentialité**

Le titulaire et ses personnels sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exécution du marché, notamment celles relatives aux élèves, aux personnels et à la sécurité des locaux.

Lorsque l'exécution implique un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l'établissement, le titulaire agit en qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 tel qu'appliqué par l'AEFE ; il ne traite les données que sur instruction documentée et les restitue ou les détruit en fin de marché.

**Article 12 – Résiliation**

12.1 L'établissement peut résilier le marché pour motif d'intérêt général, moyennant un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée ; le titulaire a droit à une indemnité égale à 5 % du montant HT des prestations restant à exécuter sur la période en cours.

12.2 L'établissement peut résilier le marché aux torts du titulaire après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, notamment en cas de manquements répétés, de défaut d'assurance ou d'atteinte à la sécurité des usagers.

12.3 Le titulaire ne peut résilier le marché qu'en cas de faute grave de l'établissement dûment constatée par le juge compétent.

**Article 13 – Modifications du marché**

Toute modification du marché fait l'objet d'un avenant écrit, signé par le titulaire et par le représentant habilité de l'établissement. Un avenant ne prend effet qu'à compter de sa signature par les deux parties ; un document signé par une seule partie vaut simple proposition.

Conformément à la décision de délégation n° 2026-014, seuls la proviseure et, pour les avenants sans incidence financière, le directeur administratif et financier, sont habilités à signer au nom de l'établissement.

**Article 14 – Droit applicable et litiges**

Le marché est régi par le droit valdave et par les règles de la commande publique applicables aux établissements de l'AEFE. Les parties recherchent un règlement amiable de tout différend avant toute saisine des juridictions de Valmont, seules compétentes.

## Annexe 1 – Bordereau des prix unitaires (extrait)

| Code | Désignation | Unité | Prix HT |
|---|---|---|---|
| P2-01 | Forfait annuel maintenance (12 mois) | an | 9 800,00 € |
| H-01 | Heure de technicien, jours ouvrés | heure | 62,00 € |
| H-02 | Heure de technicien, nuit, dimanche et jours fériés | heure | 93,00 € |
| D-01 | Déplacement hors forfait | unité | 45,00 € |
| R-01 | Ramonage supplémentaire d'un conduit | unité | 180,00 € |

Prix exprimés hors taxes. TVA applicable au taux en vigueur à la date du fait générateur (20 % à la date de notification).

## Annexe 3 – Extrait du CCTP : inventaire des équipements maintenus

Le titulaire assure la maintenance de l'ensemble des équipements ci-dessous. Il en tient l'inventaire à jour et signale toute obsolescence.

| Repère | Équipement | Marque / type | Puissance | Mise en service | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 | Chaudière gaz à condensation n° 1 | De Dietrich | 450 kW | 2022 | Bât. F |
| CH-02 | Chaudière gaz à condensation n° 2 | Atlantic | 450 kW | 2021 | Bât. C |
| CH-03 | Brûleur modulant n° 1 | De Dietrich | — | 2017 | Bât. F |
| CH-04 | Brûleur modulant n° 2 | Grundfos | — | 2020 | Chaufferie |
| CH-05 | Pompe double circuit radiateurs bât. A/B | Viessmann | 2,2 kW | 2021 | Bât. E |
| CH-06 | Pompe circuit planchers chauffants bât. E | Wilo | 1,1 kW | 2013 | Bât. C |
| CH-07 | Sous-station bât. C | Atlantic | 180 kW | 2018 | Bât. E |
| CH-08 | Sous-station bât. F (restauration) | Wilo | 120 kW | 2021 | Bât. E |
| CH-09 | Préparateur ECS 1 500 l | Grundfos | 60 kW | 2010 | Bât. C |
| CH-10 | Préparateur ECS 800 l (gymnase) | Viessmann | 35 kW | 2012 | Bât. F |
| CH-11 | Régulation centrale GTC | De Dietrich | — | 2014 | Bât. C |
| CH-12 | Vase d'expansion 500 l | Wilo | — | 2018 | Gymnase |
| CH-13 | Adoucisseur | Viessmann | — | 2016 | Bât. E |
| CH-14 | Pot à boues | Atlantic | — | 2010 | Chaufferie |
| CH-15 | Centrale de traitement d'air CDI | Wilo | 12 kW | 2021 | Bât. C |
| CH-16 | Aérothermes gymnase (×6) | Wilo | 6 × 15 kW | 2011 | Bât. F |

## Annexe 2 – Calendrier et contacts d'urgence

| Prestation | Fréquence / délai | Contact |
|---|---|---|
| Visite mensuelle | 1er mardi du mois (oct.–avril) | Accueil + D. Petrović |
| Astreinte panne | 24 h/24 en saison de chauffe | 021 455 71 00 |
| Rapport annuel | Avant le 31 mai | DAF |

## Annexe 4 – Cahier des clauses techniques particulières (prescriptions générales communes)

### C.1 Prescriptions générales

Les prestations sont exécutées conformément aux règles de l'art, aux normes techniques applicables en République de Valdavie et, à défaut, aux normes européennes (EN) équivalentes. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, des contraintes d'occupation d'un établissement scolaire recevant du public mineur et des horaires de fonctionnement.

Le titulaire désigne un interlocuteur technique unique, joignable aux heures ouvrées, et un suppléant. Il tient à disposition de l'établissement la qualification de chaque intervenant.

### C.2 Plan de prévention et sécurité

Avant tout démarrage, une inspection commune préalable est réalisée avec le chef d'équipe maintenance. Elle donne lieu à un plan de prévention écrit, signé des deux parties, identifiant les risques d'interférence entre les activités de l'établissement et celles du titulaire (circulation des élèves, produits dangereux, travail en hauteur, consignations électriques).

Les travaux par point chaud, en toiture ou en espace confiné font l'objet d'un permis spécifique délivré par l'établissement. Toute intervention sur les dispositifs de sécurité incendie est signalée au préalable à l'accueil, qui en informe la direction.

Le titulaire signale sans délai tout accident, incident ou presque-accident survenu à l'occasion des prestations.

### C.3 Qualité de service et indicateurs

Le titulaire s'engage sur les indicateurs de qualité définis au présent CCTP. Il transmet un tableau de bord mensuel comportant au minimum : le nombre d'interventions préventives réalisées et programmées, le nombre d'interventions curatives, les délais d'intervention constatés, les non-conformités relevées et les actions correctives engagées.

Une réunion de suivi est organisée au moins une fois par semestre. Elle fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le titulaire et validé par l'établissement dans un délai de quinze jours.

### C.4 Environnement et développement durable

Le titulaire privilégie les produits et matériels porteurs d'un écolabel, limite les déplacements, trie et évacue ses déchets selon les filières agréées et transmet chaque année un bilan des déchets produits. Il propose, le cas échéant, des mesures d'économie d'énergie ou de consommables, chiffrées et sans engagement pour l'établissement.

### C.5 Documentation et traçabilité

Le titulaire tient à jour un registre des interventions consultable à tout moment. Chaque intervention donne lieu à un bon d'intervention précisant la date, les heures d'arrivée et de départ, l'intervenant, la nature des opérations, les pièces remplacées et, le cas échéant, les réserves. Le bon est contresigné par un représentant de l'établissement.

L'ensemble des documents produits au titre du marché est la propriété de l'établissement et lui est remis en fin de marché sous format électronique exploitable.

### C.6 Réception et vérification des prestations

Les prestations sont vérifiées par l'établissement dans un délai de quinze jours. Les prestations non conformes donnent lieu à une demande de reprise, que le titulaire exécute à ses frais dans le délai fixé par l'établissement. À défaut, l'établissement peut faire exécuter les prestations par un tiers aux frais et risques du titulaire.

### C.7 Fin de marché et réversibilité

Trois mois avant le terme du marché, quelle qu'en soit la cause, le titulaire remet un dossier de fin de marché comprenant l'état des équipements ou des locaux, les documentations, les codes et clés d'accès, ainsi qu'un relevé des prestations restant à réaliser. Il apporte au nouveau titulaire l'assistance nécessaire à la continuité du service, sans surcoût.

### C.8 Prescriptions spécifiques

Les prescriptions propres au présent marché (chauffage – maintenance et exploitation) figurent à l'article 5 du CCAP et aux annexes 1 à 3, qui précisent le périmètre, les fréquences et les niveaux de service attendus.

## Annexe 5 – Plan de prévention (modèle signé lors de l'inspection commune)

| Risque identifié | Mesure de prévention | Responsable |
|---|---|---|
| Coactivité avec les élèves | Intervention hors présence des élèves ; balisage des zones | Titulaire + accueil |
| Produits chimiques | Stockage dans le local fermé dédié ; fiches de données de sécurité | Titulaire |
| Chute de hauteur | Plateformes individuelles roulantes, interdiction des escabeaux > 2 m | Titulaire |
| Risque électrique | Consignation par personnel habilité | Titulaire + maintenance |
| Incendie | Permis de feu pour tout point chaud ; extincteur à proximité | Établissement |
| Malveillance / intrusion | Badge nominatif, registre d'entrée à l'accueil | Accueil |

Inspection commune réalisée en présence du chef d'équipe maintenance et du responsable de prestation du titulaire.

## Annexe 6 – Pièces administratives remises à la notification

| Pièce | Émetteur | Date | Validité |
|---|---|---|---|
| Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle | Assureur du titulaire | 10/10/2024 | Année civile en cours – à renouveler avant le 31 janvier |
| Extrait d'immatriculation au registre du commerce | Tribunal de commerce de Valmont | 10/10/2024 | Moins de trois mois à la date de remise |
| Attestation de régularité fiscale et sociale | Administration fiscale valdave | 10/10/2024 | Six mois |
| Liste nominative des intervenants | Titulaire | 10/10/2024 | À actualiser à chaque changement |
| Relevé d'identité bancaire | Banque du titulaire | 10/10/2024 | — |

### Mémoire technique du titulaire (synthèse)

Dans son mémoire technique, ThermoServices Valdavie SARL s'est engagé sur : une équipe dédiée et stable, un interlocuteur unique, un tableau de bord mensuel, des délais d'intervention conformes à l'article 5, un plan de formation de ses intervenants et une démarche environnementale. Ces engagements sont contractuels lorsqu'ils sont plus favorables à l'établissement que le présent document (article 2.4).

Le mémoire complet (34 pages) est conservé dans le dossier de consultation au service de gestion.

## ACTE D'ENGAGEMENT – SIGNATURES

Le titulaire s'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte, à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-dessus, pour le montant indiqué en page 1. L'offre est valable cent vingt jours à compter de la date limite de remise des offres.

Fait à Valmont, le 10/10/2024, en deux exemplaires originaux.

| **Pour le titulaire**<br>Goran Ilić, gérant<br>*Goran Ilić, gérant* | **Pour l'établissement – la proviseure**<br>Catherine Delorme<br>*Catherine Delorme* |
|---|---|

Notifié au titulaire le 15/10/2024 par remise contre récépissé.